

1502610-15.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Jane Rute Nalini Anderson

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... observar que se há prova do delito anterior (furto da motocicleta, pertencente a M.P.P.), a quaestio deve receber conclusão afirmativa.

O proprietário provou a licitude de sua origem, tendo a vítima do furto confirmado o delito anterior na fase administrativa.

Saliente-se que a receptação é punível ainda que desconhecido o autor do crime de que proveio a coisa (cf. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1502610-15.2022.8.26.0544

Página nº de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1502610-15.2022.8.26.0544

Página nº de

Vistos.

VINÍCIUS MOTTA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado por infração aos artigos 180, "caput" e 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 14 de outubro de 2022, por volta das 13h40min, na Avenida União dos Ferroviários, altura do nº 3400, Ponte de Campinas, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, adquiriu e conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa BRX 6620, coisa que sabia ser produto de crime anterior.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado, desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Narra a peça inicial que no dia 13 de outubro de 2022, por volta das 19h00min, a vítima Moisés Patrocínio Pereira teve sua motocicleta Honda/CG 125 furtada. Apurou-se que a vítima deixou seu veículo estacionado pela via pública por algumas horas e, ao retornar, não mais a encontrou. A vítima noticiou os fatos à autoridade policial, que lavrou o respectivo boletim de ocorrência.

No dia seguinte, em 14 de outubro de 2022, o réu adquiriu a motocicleta pelo preço de R\$ 200,00, de pessoa não identificada, tendo plena ciência de sua origem espúria, uma vez que as placas haviam sido removidas e funcionava por meio de "ligação direta". Na sequência, passou a conduzi-la pela via pública.

Quando transitava pela Avenida União dos Ferroviários, o veículo apresentou problemas mecânicos, obrigando o acusado a diminuir a velocidade.

Nesse ínterim, policiais militares que realizavam patrulhamento nas imediações, surpreenderam Vinícius conduzindo a motocicleta sem as placas, motivo pelo qual resolveram interceptá-lo.

Ao perceber a aproximação da viatura, o réu tentou se evadir.

Durante o trajeto, Vinícius desobedeceu às sucessivas ordens de parada dadas pelos agentes da autoridade e continuou a empreender fuga, até que abandonou a motocicleta e tentou fugir em desabalada carreira, sendo finalmente detido.

Por meio de consulta ao número de chassi, os policiais constataram que se tratava de produto de furto anterior. Questionado sobre os fatos, o acusado admitiu ter adquirido o veículo pelo valor de R\$ 200,00, sem as respectivas chaves.

Recebida a denúncia, foi o réu citado pessoalmente e ofereceu defesa.

Analisada a defesa, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Na audiência ouviram-se a vítima, duas testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Em debates, o Promotor de Justiça, após análise da prova, pediu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, porquanto devidamente demonstradas a autoria e a materialidade. Requereu, ainda, a observância da reincidência do acusado.

A defesa, em alegações orais, buscou a absolvição, sob o fundamento de insuficiência probatória para a condenação. Para tanto, alegou que a versão ofertada pelo réu merece credibilidade, não restando demonstrado que tinha ciência da origem espúria do bem. Sustentou, ainda, que os depoimentos dos policiais são contraditórios e não servem para embasar o édito condenatório. Salientou, outrossim, a atipicidade do crime de desobediência. Em caso de entendimento diverso, pediu a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa, fixação da pena-base no mínimo legal, imposição de regime inicial diverso do fechado, substituição da pena corporal por restritivas de direitos e o direito de recorrer solto.

A Defesa ao assistir novamente à gravação da audiência, apresentou memoriais, arguindo, em preliminar, a nulidade do depoimento da testemunha policial Bianca, ante a patente violação da garantia da incomunicabilidade e evidente prejuízo ao réu, vez que ouvida no mesmo local da testemunha Pedro. De resto, reiterou as alegações finais ofertadas em audiência.

RELATADO.

DECIDO.

Para que não se alegue cerceamento de defesa, acolho a preliminar suscitada pela defesa e desconsidero, para fim de valoração da prova, o depoimento da testemunha policial Bianca Lopes Alves.

No mérito, a materialidade restou devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de parte da "res furtiva", que foi restituída ao legítimo proprietário e pelos demais documentos acostados aos autos.

No crime de receptação, cumpre observar que se há prova do delito anterior (furto da motocicleta, pertencente a M.P.P.), a quaestio deve receber conclusão afirmativa.

O proprietário provou a licitude de sua origem, tendo a vítima do furto confirmado o delito anterior na fase administrativa.

Saliente-se que a receptação é punível ainda que desconhecido o autor do crime de

que proveio a coisa (cf. artigo 180, § 4º, do Código Penal).

Em outras palavras, não se exige a apuração do autor do crime antecedente, bastando o seu conhecimento (RTJ, 65/285; RT, 800/722 e 838/663).

Incontrovertida a prova de autoria.

Na fase administrativa, o réu confessou ter comprado a motocicleta pelo preço de R\$ 200,00, pagando em espécie. O veículo não possuía chaves, motivo pelo qual o fez funcionar mediante "ligação direta". Em juízo, voltou a confessar ter adquirido a motocicleta pelo valor de R\$ 900,00, afirmando que entregaria ao vendedor o restante do dinheiro posteriormente. Não sabia indicar nome ou endereço do vendedor do veículo. Acredita que se tratava de motocicleta proveniente de leilão.

Inegável o valor da confissão judicial, que somente perderá seu valor se desmentida pelas demais provas, nos termos do artigo 197 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no caso em tela.

Com efeito, a testemunha Pedro Francisco Aníbal Batista Plácido e Silva, policial militar que tomou parte nas diligências, narrou como se deu o encontro da motocicleta produto de furto em poder do réu, que desobedeceu diversas ordens de parada. Esclareceu, ainda, que o acusado ainda tentou empreender fuga do local, mas como a moto não funcionou, ele fugiu a pé, mas acabou detido. Vinicius alegou ter comprado o veículo pelo preço de R\$ 200,00, de uma pessoa desconhecida no bairro São Camilo, nesta cidade. Acrescentou, outrossim, que a motocicleta apresentava danos na ignição, provenientes de ligação direta.

A palavra dessa testemunha, ao contrário do alegado pela defesa, é suficiente para corroborar a acusação.

Trata-se, pois, de depoimentos coerentes, harmônicos e verossimilhantes, que não demonstram o propósito de querer enganar nem dão motivo de suspeição. Como seu valor não se põe em dúvida, eles podem ser considerados fonte de convicção (ver: CF, 93, IX; CPP, art. 155, caput; RTJ, 143/160 e 201/637).

Quando não bastasse, a jurisprudência amplamente majoritária não tem feito restrição ao testemunho de qualquer policial, quando o seu depoimento estiver em harmonia com os demais elementos de prova.

A vítima M.P.P. narrou como se deu a subtração de seu veículo, bem como afirmou que o recuperou no dia seguinte com diversas avarias na carenagem. O furtador utilizou uma chave micha para fazer o motor funcionar.

Importante frisar que o acusado não logrou comprovar que não tinha ciência da origem espúria do bem, limitando-se a dizer que o adquiriu de pessoa da qual não soube indicar sequer o nome, o que não é crível, levando-se em consideração que ninguém compra veículo de outrem sem que apresente os documentos necessários para a efetivação do negócio ou mesmo um recibo de pagamento.

Assim, encontrado na posse do produto espúrio, deveria o réu apresentar justificativa verossímil, sob pena de configurar-se a prova de primeira aparência da autoria.

Observe-se que a jurisprudência também se manifesta da mesma forma com relação à receptação dolosa.

Quando não bastasse, a prova de conhecimento da origem criminosa do objeto receptado também pode ser indiciária ou circunstancial, deduzida da própria conduta do agente e fatos que envolvem a infração penal (artigos 155, caput, e 239, combinados, ambos do Código de Processo Penal).

E mais, o elemento subjetivo do tipo contido na expressão "deve saber ser produto de crime", não significa que o agente saiba de tal circunstância, bastando, para a caracterização do crime que, em decorrência das circunstâncias dos fatos, tenha ele condições para saber da procedência ilícita do bem adquirido ou recebido.

Assim vem decidindo o egrégio Tribunal de Justiça, "A jurisprudência tem reconhecido que a posse injustificada da 'res' inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que é surpreendido na posse de bem de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato" (Apel. Crim. 99307025-9.0900, 9ª Câ. Crim., Rel. Des. Sérgio Coelho, j. de 28/01/2010).

E mais, "RECEPTAÇÃO DOLOSA. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.

Motocicleta roubada apreendida em poder do réu. Inexistência de qualquer explicação

plausível para este fato. Negativa isolada. Depoimento da vítima e das testemunhas de acusação. Prova suficiente para a condenação. Dolo direto auferido pelas circunstâncias do caso. Sentença mantida. Penas bem dosadas. Regime inicial fechado confirmado. Apelo desprovido." (TJSP Apelação nº 0022046-81.2016.8.26.0564, 16ª Câmara Criminal, Rel. Desembargador Otávio de Almeida Toledo, j. 05/09/2017). Configurado, outrossim, o delito tipificado no artigo 330 do Código Penal, vez que a prova é segura quanto à sua ocorrência.

Nesse sentido, "(...) 2. Na hipótese dos autos, contudo, a ordem de parada não foi dada por autoridade de trânsito, no controle cotidiano no tráfego local, mas emanada de policiais militares, no exercício de atividade ostensiva destinada à prevenção e à repressão de crimes, tendo a abordagem do recorrente se dado em razão de suspeita de atividade ilícita, o que configura hipótese de incidência do delito de desobediência tipificado no art. 330, do CP. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp nº 1.805.782/MS, 5ª Turma. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/6/2019).

Concluindo, o conjunto probatório amalhado aos autos se mostra suficiente para dar credibilidade à acusação, ensejando a condenação do réu nos termos da denúncia.

Ante o exposto, acolhida a preliminar, julgo PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR o réu VINICIUS MOTTA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado por infração aos artigos 180, "caput" e 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Passo à dosimetria das penas.

Observando-se os elementos norteadores, contidos no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base, para ambos os delitos, acima do mínimo previsto em lei, no percentual de 1/5 (um quinto), somando 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa e 18 (dezoito) dias de detenção e 12 (doze) diárias, visto que o réu é possuidor de maus antecedentes (certidão de fls. 80/83).

Compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Em razão do concurso material, as sanções são somadas, concretizando-se em 1 (um) ano, 3 (três) meses de pena corporal e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para início de desconto da pena corporal, vez se tratar de réu portador de maus antecedentes e reincidente, demonstrando que faz do crime meio de vida.

O réu não poderá apelar em liberdade, vez que inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra.

Assim, fica o réu VINICIUS MOTTA DOS SANTOS, condenado à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de pena corporal, em regime semiaberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, por infração aos artigos 180, "caput" e 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Passada em julgado a presente sentença, o réu terá seu nome lançado no rol dos culpados.

P.I.C.

Jundiaí, 8 de dezembro de 2022.

Jane Rute Nalini Anderson
Juíza de Direito